

감 사 실

통 보

제 목 : 선금사용각서 변경에 대한 안내 강화 필요

내 용 :

1. 업무개요

○○실은 입찰 및 계약체결의 지원에 관한 업무를 담당하고 있으며, 「(□□예규) ■■기준」(이하 “□□예규”라 한다)에 따라 선금의 지급과 관련한 사항을 정하고 있다.

2. 관계법령(내·외규) 및 판단기준

「◇◇규정」에 따르면 업무의 성질상 선금을 지급하지 않으면 공사, 제조 또는 물품의 매입 등에 지장을 초래할 우려가 있을 때에는 선금을 지급할 수 있으며, 제 116조에 의하면 계약대가의 지급에 관한 구체적인 방법 및 기준은 □□예규 및 계약일반조건에서 정하는 바에 따르게 되어 있다.

이와 관련하여 ○○실은 선금신청 방법과 제출서류 양식 등이 포함된 선금지급 조건 안내문을 계약상대방에게 제공하도록 각 설치지사에 통지하고 있으며, 계약상대방은 이에 따라 선금신청서, 각서, 선금사용계획서, 선금이행보증보험증권 등 필요서류를 구비하여 선금을 신청하고 있다.

한편, 20xx. x. x.에 개정된 □□예규에 따르면, 선금전액 사용 시 계약상대방으로부터 사용내역서를 제출하도록 하는 조항이 삭제되어 선금 집행에 따르는 절차적 부담이 완화된 바 있다.

따라서 ○○실은 □□예규의 개정사항을 반영하여 선금 신청과 관련한 제출 서류 양식 등을 현행화하고 이를 계약상대방에게 제공하도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「재무관리 실태감사」 기간(20xx. x. x. ~ x. x.) 동안 20xx. x월부터 20xx. x월까지 ○○실이 각 설치지사에 통지한 선금지급 조건 안내문과 계약상대방이 제출한 선금신청 서류를 점검한 결과, 각서 양식에 개정 전 계약예규 내용이 반영된 조항이 포함되어 있는 등 계약예규의 개정사항을 반영하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

이와 관련하여 ○○실은 20xx. x월 위 조항을 “선금 수령 후 선금 사용에 대한 확인 요청이 있을 경우에는 해당 증빙자료를 첨부한 선금사용내역을 귀원에 제출하겠음.” 으로 변경하였으나, 이에 대하여 각 설치지사에 통지는 하지 않았다.

또한 입찰을 통한 계약 건 등에 한하여 해당 계약체결부서에 변경된 각서 양식이 포함된 선금지급 조건 안내문을 제공하였으나, 변경사항에 대한 고지는 하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과, 계약체결부서에서 각서 조항이 변경된 사실을 인지하지 못하고 계약예규의 개정사항을 반영하지 않은 각서를 계약상대방에게 요구함으로써 불필요한 민원을 야기할 우려가 있다.

조치할 사항

[통보] ○○실장은 □□예규의 개정사항을 반영하지 않은 각서 양식을 사용하는 사례가 재발되지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다.